

Obiettivo

Saper descrivere cosa si cerca in una ricerca giuridica, dove e come cercarlo, e quali errori metodologici evitare — nelle parole e nelle distinzioni usate dalla professoressa.

Nota metodologica dalla professoressa: questa lezione NON va studiata a memoria. L'obiettivo è saper rispondere a “come fareste una ricerca giuridica per trovare risposte a un problema legale?” descrivendo cosa si cerca, dove, e a cosa prestare attenzione. [fonte: PDF, slide ripasso]

1. La Ricerca del Diritto

L'ingegnere può avere necessità di **risolvere problemi, dare risposte** a quesiti di natura giuridica. Per analizzare un caso concreto deve cercare il diritto pertinente al caso e applicarlo. Questo processo si articola in tre momenti distinti: [fonte: PDF]

- **Reperimento del diritto:** creazione di una base di conoscenza
- **Interpretazione del diritto:** attribuire un significato alla base di conoscenza reperita
- **Sviluppo di un ragionamento per arrivare a una soluzione:** elaborazione della base di conoscenza

Evoluzione storica del reperimento

In passato la ricerca avveniva su fonti esclusivamente cartacee, con difficoltà di reperimento e scarsità dell'informazione giuridica. Oggi la **disponibilità** delle **informazioni** è tale da rendere molto **facile** l'**accesso** ma **difficile** la **selezione** delle **informazioni affidabili**. Il problema contemporaneo è la **sovrabbondanza** delle **fonti conoscitive** e la **difficoltà** nel **valutarne il livello qualitativo** e l'**affidabilità**. [fonte: PDF]

2. Cosa Cercare

Esistono tre tipologie di oggetto della ricerca giuridica: [fonte: PDF]

Normativa: ricerca della norma astratta. Atti normativi presenti nell'ordinamento giuridico (es. direttive, leggi, decreti, regolamenti, ecc.).

Orientamento della giurisprudenza: le decisioni dei giudici di ogni ordine e grado (es. sentenze) e delle interpretazioni in esse contenute.

Interpretazioni dottrinali: principi fondamentali, teorie, nozioni elaborate da studiosi nell'ambito della scienza del diritto (es. libri, articoli, portali web giuridici).

Possibili difficoltà nella ricerca

- Ricondurre un caso concreto a una regola/fattispecie generale e astratta
- Identificare gli elementi rilevanti che costituiscono il problema
- Selezionare normativa, giurisprudenza, dottrina riguardante il caso
- Individuare tutta la normativa rilevante
- Essere sicuri che la documentazione reperita sia aggiornata (es. leggi in **vigore**)
- Interpretare la documentazione reperita
- Enorme mole di materiali in cui cercare
- Diverso livello di **affidabilità** delle **fonti**

[fonte: PDF]

3. La Normativa

Gli atti normativi sono emanati da autorità a diversi **livelli**: [fonte: PDF]

- **Internazionale**: es. Trattati e Convenzioni
- **Comunitario**: es. Direttive e Regolamenti
- **Nazionale**: es. Leggi, D.Lgs., D.L., regolamenti governativi, regolamenti ministeriali
- **Regionale/locale**: es. statuti e leggi regionali, regolamenti degli enti locali

Reperibilità dei testi normativi

Le pubblicazioni normative si distinguono in **elenchi** (contengono solo i **dati identificativi**: tipo, data, numero) e **raccolte** (contengono dati identificativi e **testo integrale**). Possono trattarsi di pubblicazioni **ufficiali** o **private**. [fonte: PDF]

Esempi di pubblicazioni ufficiali: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale Regionale.

Esempi di pubblicazioni normative private: repertori (Foro Italiano/Zanichelli, Repertorio della Giurisprudenza Italiana/UTET, Repertorio generale annuale Giuffrè, Leggi d'Italia/De Agostini), supplementi a riviste di legislazione, appendici legislative a voci enciclopediche.

Formalizzazione dei dati normativi

I caratteri che contraddistinguono i dati normativi sono: [fonte: PDF] - a) **Natura** dell'atto - b) **Numero** progressivo - c) **Data** - d) **Titolo** (o **rubrica**)

Esempio: Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 — Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. La Giurisprudenza DA SAPERE BENE

Giurisprudenza in senso stretto: decisioni prese da soggetti istituzionali in base a criteri di competenza (es. competenza territoriale, per materia, per valore). [fonte: PDF]

Cosa cercare: la **pronuncia giudiziale** (es. **sentenza**).

Può essere reperita come “**massima**” (= breve riassunto dei principi fondamentali che possono essere tratti dalla sentenza) o nella “**versione per esteso**” (= testo integrale). [**RICORDARE QUESTI CONCETTI**] [fonte: PDF]

Contrariamente a quanto accade con la normativa, **non sempre è possibile reperire in banca dati (o sul web) tutte le sentenze.** [fonte: PDF]

Le decisioni del giudice

Sentenza: provvedimento con cui l'autorità giudiziaria prende una decisione, definendo o meno il giudizio, sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti, o su qualsiasi altra questione sorta nel corso del processo. [fonte: PDF]

Ordinanza: provvedimento emanato dal giudice durante il processo per regolarne lo svolgimento e per risolvere le questioni processuali insorte tra le parti (es. ammissione di prove o di testimoni). [fonte: PDF]

Reperibilità della giurisprudenza

- **Repertori:** contengono tutte le massime delle decisioni emanate annualmente, suddivise per argomenti e in ordine alfabetico
- **Massimari:** contengono le massime emanate mensilmente dalla Corte di Cassazione
- **Riviste giuridiche:** riportano solitamente le decisioni più rilevanti eventualmente corredate da note di commento di dottrina
- **Rassegne:** esposizione sistematica di giurisprudenza suddivisa per materia
- **Codici commentati:** in calce ad ogni articolo sono riportate le massime più significative

[fonte: PDF]

Formalizzazione della giurisprudenza

Come è indicata la giurisprudenza: organo giudicante (eventuale sezione speciale), data e numero pronuncia, sezione (se presente), tipo d'atto (se diverso da sentenza), parti (talvolta). [fonte: PDF]

Esempi: - Cass Civ., Sez Lavoro, 04 Marzo 2009, n. 57 - Cons. Stato, Sez I, [ord.] 2 aprile 2002 n.8 - Trib. Milano, 15 Dic 2004, n 455 Rossi c. Bianchi

5. La Dottrina

La dottrina si tratta delle pubblicazioni scritte dagli studiosi del diritto. Sono fonti di **supporto** all'**interpretazione** e alla **conoscenza** della **normativa** o della **giurisprudenza**. **NON forniscono interpretazioni vincolanti!!** [fonte: PDF]

Esempi: monografie (= libri), trattati, articoli su riviste giuridiche, atti di convegno, studi, rassegne di giurisprudenza, note a sentenza, ecc.

Formalizzazione della dottrina

- Nome autore
- Titolo
- Note tipografiche (titolo, anno, parte, pagina per rivista; luogo, data edizione per volume)

Esempio: PASCUZZI G., Cercare il diritto. Come reperire la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina consultando libri e periodici specializzati, 2011, Bologna, Zanichelli.

6. Fonti Terziarie: Autorità Garanti DA SAPERE BENE

Un'ulteriore fonte da considerare è rappresentata dalle **pronunce** delle c.d. **Autorità indipendenti** la cui qualificazione giuridica è dibattuta. Si può ritenere che tali pronunce di fatto contribuiscano a garantire l'esatta osservanza e l'interpretazione uniforme della legge, che svolgano una funzione **para-giurisprudenziale**, che forniscano un'**interpretazione autentica** o quantomeno **autorevole** delle leggi di riferimento. [fonte: PDF]

Es. La privacy è regolata dal Regolamento EU 2016/679 e dal Codice privacy (D.Lgs. 196/2003); il Garante si è pronunciato spesso a integrazione e corretta interpretazione del Codice in svariati ambiti, es. amministratori di sistema, uso di web e mail in azienda, rilevatori biometrici per l'accesso alle banche, ecc.

Principali Autorità Garanti rilevanti per l'informatica: - **Garante per la protezione dei dati personali** - **AGCM** (Autorità Garante della concorrenza e del mercato) - **AGCOM** (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) - **Agenzia per l'Italia digitale** (AgID) - CONSOB, IVASS, ARERA

7. Come Effettuare una Ricerca

Approccio metodologico [fonte: PDF]

È fondamentale riuscire a **inquadrare** correttamente il **settore** (es. proprietà intellettuale, privacy, e-commerce, sanzioni penali, ecc.) e **reperire** tutte le **norme rilevanti** che si applicano al caso in esame, senza trascurare nulla. Si può partire da un articolo di commento sul web che cita riferimenti normativi, poi cercare il testo dei riferimenti citati, facendo molta attenzione a reperire il **testo consolidato vigente** (= la versione in vigore al momento della ricerca). Eventualmente reperire anche la giurisprudenza per vedere come è stato applicato il diritto in casi concreti.

Ricerca su web

Nel caso di ricerca su web, è necessario: [fonte: PDF] - scegliere attentamente le **parole chiave** - verificare l'**attendibilità** della fonte - controllare se le **informazioni** sono **aggiornate** - se possibile effettuare un **confronto** e un **approfondimento** con le informazioni disponibili su **banche dati giuridiche**

I **motori di ricerca non specifici** come **Google** sono sviluppati per **finalità commerciali** e potrebbero non presentare e strutturare le informazioni nel modo più adatto alle nostre esigenze. La **personalizzazione** delle ricerche su **Google** può accentuare questo problema e condurre a **risultati diversi** a seconda di chi effettua la ricerca. [fonte: PDF]

Come NON fare una ricerca [fonte: PDF]

Occorre prestare **molta attenzione nel cercare risposte a un problema legale mediante strumenti come ChatGPT e simili**. Il problema reale è che **occorre saper porre i quesiti e**

interpretare i risultati correttamente.

8. Banche Dati Giuridiche

Definizione [fonte: PDF]

Insieme organizzato di dati gestito da un DBMS. Sue caratteristiche sono la grandezza, la condivisibilità e la persistenza: una banca dati è grande perché in generale ha una dimensione tale da richiedere l'utilizzo della memoria secondaria per la sua gestione, condivisa perché accessibile da più applicazioni e utenti, e persistente perché ha un ciclo di vita indipendente da quello dei programmi che la utilizzano (Treccani).

Definizione rilevante ai fini della tutela giuridica: raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo (Legge sul diritto d'autore). [fonte: PDF]

Banche dati e Diritto d'autore DA SAPERE BENE [fonte: PDF]

La legge sul diritto d'autore prevede:

- Art. 5 l.d.a.: “le disposizioni di questa legge **non si applicano** ai testi degli **atti ufficiali dello stato** e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere”
- Art. 102-ter l.d.a.: “non sono soggette all'autorizzazione del titolare della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di **estrazione o reimpiego di parti non sostanziali**, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo”

Caso giurisprudenziale [fonte: PDF]

Trib. Catania, ordinanza 8 gennaio 2001 ha affrontato il caso degli **errori ortografici inseriti volontariamente** nelle unità documentali delle banche dati giuridiche, al fine di consentire la prova giudiziale della violazione della privativa di estrazione del titolare della Banca di dati. Nota: a volte allo stesso scopo possono essere inseriti caratteri bianchi, quindi invisibili.

9. Criteri di Ricerca nelle Banche Dati

Ricerca testuale full text [fonte: PDF]

Ogni **singola parola** contenuta nei documenti **può** costituire una **chiave di accesso**. Si compongono stringhe usando gli operatori, oppure le parentesi. Occorre conoscere e utilizzare la sintassi booleana e altri operatori di ricerca. L'utente si trova di fronte ad uno “schema libero” e può adattare l'interrogazione alle sue esigenze.

Operatori per la sintassi di ricerca [fonte: PDF]

Nella ricerca per parole testuali è fondamentale conoscere i seguenti operatori: - **Logici o booleani**
- **Posizionali** - **Mascheramento** e **troncamento**

Esiste una quarta categoria di operatori, **relazionali**, che sono invece impiegabili nella **ricerca per estremi**.

Ricerca per estremi [fonte: PDF]

- **Normativi**: quando gli elementi noti sono natura, numero e data di emanazione del provvedimento, numero e data di pubblicazione in G.U.
 - **Giurisprudenziali**: quando gli elementi noti sono numero, data della sentenza, autorità giudicante
 - **Dottrinali**: quando gli elementi noti sono autore, titolo opera, rivista, anno, fascicolo
-

10. Testo Storico e Testo Consolidato DA SAPERE BENE

L'unica versione delle **leggi**, dei **decreti**, dei **regolamenti** che fa fede a tutti gli effetti di legge è quella pubblicata in **Gazzetta Ufficiale**. [fonte: PDF]

Il **testo** di una norma **pubblicato** per la prima volta in **Gazzetta Ufficiale** è il **TESTO STORICO**.

Questo testo **può** essere **successivamente modificato** da altre norme, tuttavia **in GU** NON troverete il testo nuovo vigente, bensì **solo i riferimenti alle modifiche**.

Il testo in vigore (c.d. **TESTO CONSOLIDATO**) può essere reperito nelle banche dati giuridiche. [fonte: PDF]

Esempio pratico (dalla professoressa) [fonte: PDF]

La L. 633/1941, art. 1 nel **testo storico** proteggeva le opere dell'ingegno di carattere creativo. Il **D.Lgs. 6-5-1999, n. 169** — attuazione della direttiva 96/9/CE — ha modificato tale articolo aggiungendo le banche di dati. Il **testo consolidato** incorpora la modifica e riporta in nota i riferimenti alle leggi che hanno introdotto ciascun aggiornamento.

11. Principali Risorse per la Ricerca

Banche dati giuridiche liberamente accessibili [fonte: PDF]

- **Gazzetta Ufficiale**: www.gazzettaufficiale.it
- **Portale della legge vigente (normattiva.it)**: www.normattiva.it — per il testo consolidato
- **Parlamento Italiano**: www.parlamento.it
- **EUR-Lex**: eur-lex.europa.eu — per normativa europea

Giurisprudenza [fonte: PDF]

- Corte Costituzionale: www.cortecostituzionale.it
- Consiglio di Stato e TAR: www.giustizia-amministrativa.it
- Corte di Giustizia dell'UE: curia.europa.eu

Banche dati di Ateneo (UNIBO) [fonte: PDF]

Accessibili da sba.unibo.it → Risorse online → Banche dati → Scienze giuridiche: - **ONE Legale**: archivi integrati di legislazione, giurisprudenza e dottrina - **DeJure**: multi-archivio (giurisprudenza, normativa, dottrina Giuffrè); archivi collegati tra loro - **Foro Italiano**: massime e sentenze dal 1981, dottrina a testo pieno dal 1987

Riferimenti Normativi

Articolo / Norma	Contenuto (come descritto nel PDF)	Rilevanza per il corso
Art. 5 l.d.a.	Le disposizioni non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle p.a.	Gli atti normativi pubblici non sono coperti da diritto d'autore → libera riproduzione
Art. 102-ter l.d.a.	L'estrazione/reimpiego di parti non sostanziali della banca dati è libera per l'utente legittimo	Definisce i confini dell'uso lecito delle banche dati giuridiche
L. 633/1941 (l.d.a.)	Legge sul diritto d'autore, modificata dal D.Lgs. 169/1999 per includere le banche dati	Esempio di testo storico vs testo consolidato

Casi e Scenari

Caso Trib. Catania, ordinanza 8 gennaio 2001 [fonte: PDF]: errori ortografici inseriti volontariamente in banche dati giuridiche per provare la violazione della privativa del costituente. Tecnica alternativa: inserimento di caratteri bianchi invisibili. Rileva la tutela del database come investimento del costituente.

Caso avvocato di New York [fonte: PDF]: avvocato che ha citato precedenti giurisprudenziali fasulli generati da ChatGPT — esempio concreto del rischio dell'uso di IA generativa nella ricerca giuridica.

Domande di Autoverifica

1. Quali sono le tre tipologie di materiale oggetto di ricerca giuridica? Illustra brevemente ciascuna, con un esempio per ciascuna.
2. Qual è la differenza tra **massima** e **versione per esteso** di una sentenza? Perché questa distinzione è rilevante ai fini della ricerca?
3. Cos'è il **testo consolidato** e perché non è reperibile direttamente in Gazzetta Ufficiale? Dove si può trovare?
4. Le pronunce delle Autorità Garanti (es. Garante Privacy) sono fonti del diritto in senso stretto? Qual è la loro qualificazione e funzione secondo il PDF?

5. Gli atti ufficiali dello Stato sono coperti da diritto d'autore? Quale norma lo stabilisce e qual è la conseguenza pratica per chi effettua ricerca giuridica?
-

Riepilogo

- La ricerca giuridica si articola in tre momenti: **reperimento** (base di conoscenza), **interpretazione** (attribuzione di significato), **sviluppo del ragionamento** (soluzione). L'oggetto della ricerca è normativa, giurisprudenza o dottrina.
- La giurisprudenza può essere reperita come **massima** (sintesi dei principi fondamentali) o come **versione per esteso** (testo integrale); le Autorità Garanti svolgono una funzione **para-giurisprudenziale** e forniscono interpretazione autorevole delle leggi di riferimento.
- La versione di una norma che **fa fede a tutti gli effetti di legge** è quella pubblicata in **Gazzetta Ufficiale (testo storico)**; il **testo consolidato** vigente si reperisce nelle banche dati giuridiche (es. normattiva.it, DeJure).

Collegati

- [[Appunti_moduloD2]]
- [[appunti_moduloD2_ricerca_fonti_diritto]]
- [[speedreview_D02_ricerca_fonti]]

Hub: [[master_map_studio]] · [[glossario_diritto]] · [[concept_maps]]